

1501601-94.2022.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Já foi processado uma vez por furto. É dependente de álcool. Reconhece o furto, teve uma recaída da dependência de álcool. Veio buscar um caminhão na festa do peão e amanheceu bebendo. Há dois anos morava na rua e praticou outro furto em Santa Rosa do Viterbo. Em que pesem os argumentos da Combativa Defesa, a tese de atipicidade material por decorrência do princípio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501601-94.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217328/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 26669785 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2217328 - 01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SÉRGIO RICARDO MARTINS

Data da Audiência:

29/11/2022

Réu Preso

Aos 29/11/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado SÉRGIO RICARDO MARTINS. Presentes as testemunhas comuns Leonardo Henrique de Oliveira Souza e Caio Alberto Peres Toso. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. A resposta à acusação formulada pela defensora não configura caso de absolvição sumária, de que trata o artigo 397 do Código de Processo Penal, envolvendo questões de mérito, que somente poderão ser apreciadas após a dilação probatória. Destarte, ratifico o recebimento da denúncia. A seguir, passou o Meritíssimo Juiz a tomar o depoimento da testemunha Leonardo ingressou na sala de audiências, procedendo-se sua qualificação em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Caio Alberto Peres Toso, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e

determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. SÉRGIO RICARDO MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Constatou da denúncia que no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 08h10min, na Avenida 43, nº 99, no prédio do estabelecimento comercial Savegnago Supermercados, Centro, Barretos, SÉRGIO RICARDO MARTINS, qualificado às fls. 07/08 e 20/23, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma garrafa de whisky avaliada em R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos), conforme fl. 24, em prejuízo do estabelecimento comercial Savegnago Supermercados. Recebida a denúncia (fls. 76/78), o acusado foi citado e notificado (fls. 104) e seu Defensor apresentou resposta à acusação (fls. 110/112). A denúncia foi recebida. Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público apontou a condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 06), laudo pericial (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 25/26), bem como pela prova oral colhida. Caio Alberto Peres Toso, ouvida em sede policial, disse: "que, exerce a função de controle de perdas do mercado vítima e identificou por meio do sistema de monitoramento, que o indiciado colocou uma garrafa de Whisky dentro de sua mochila. Que, ele foi observado e se verificou que passou pelos caixas sem efetuar o pagamento do produto, mantendo ele escondido. Que, ele foi abordado e interpelado na saída do estabelecimento e o objeto foi por ele devolvido. Que, a polícia militar foi acionada para conduzir o indiciado até a Delegacia de Polícia" (fls.02). Em juízo, foi dispensada sua oitiva. A testemunha Leonardo Henrique de Oliveira Souza, ouvido em sede policial, disse: "que exerce a função de controle de perdas do mercado vítima e identificou por meio do sistema de monitoramento, que o indiciado colocou uma garrafa de Whisky dentro de sua mochila. Que ele foi observado e se verificou que passou pelos caixas sem efetuar o pagamento do produto, mantendo ele escondido. Que ele foi abordado e interpelado na saída do estabelecimento e o objeto foi por ele devolvido. Que, a polícia militar foi acionada para conduzir o indiciado até a Delegacia de Polícia" (fls. 03). Em juízo, reafirmou os fatos anteriormente narrados. É vigilante, a loja abre às 08h. O réu adentrou, foi até a adega e pegou um uísque. Ele colocou dentro da mochila. Aguardou ele passar pelo caixa e então o abordou. O gerente disse para chamar a polícia. Quem estava no monitoramento era o Caio. O depoente estava no piso. O réu ouvido em sede policial confessou a prática delitiva. Disse que: "é alcoólatra e não consegue controlar o vício e hoje, estando em Barretos, não possuindo dinheiro, resolveu furtar uma garrafa de wisky no estabelecimento Supermercado Savegnago, contudo o ato foi visto por funcionário e acabou preso. Não possui recursos para pagamento de fiança. Não deseja que ninguém seja avisado de sua prisão. Não foi agredido. Não tem lesões. Não tem doença grave". Em juízo, disse que mora em Uberlândia/MG. Mora com os pais, é motorista de profissão. Já foi processado uma vez por furto. É dependente de álcool. Reconhece o furto, teve uma recaída da dependência de álcool. Veio buscar um caminhão na festa do peão e amanheceu bebendo. Há dois anos morava na rua e praticou outro furto em Santa Rosa do Viterbo. Em que pesem os argumentos da Combativa Defesa, a tese de atipicidade material por decorrência do princípio da insignificância deve ser afastada. Consta da denúncia, corroborada pela prova oral produzida, que o réu subtraiu, para si, uma garrafa de Whisky avaliada em R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos). Apesar de o valor da res ser inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, observa-se que o réu foi preso em flagrante por furto, em Santa Rosa do Viterbo, entretanto, seguido de denúncia (autos nº 1500010-74.2020.8.26.0549- fls. 28/29). Neste sentido, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a conduta reiterada do réu afasta a aplicação do princípio em comento: "a

jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas" (STJ; AgRg-AREsp 1.616.967; Proc. 2019/0333342-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/03/2020; DJE 26/03/2020). Não há se falar em crime impossível, pois o monitoramento do estabelecimento penal apenas dificulta a subtração, mas não a impede, uma vez que a abordagem é diferida, dando oportunidade de fuga inclusive. Também houve ainda que momentaneamente desapossamento do bem da vítima, caracterizando-se a consumação do delito. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Apesar de se afastar a insignificância, verifica-se cabível a aplicação do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo apenas a pena de multa, no importe de 10 (dez) diárias, por aplicação do § 2º do artigo 155 do Código Penal, pena que se torna definitiva ausentes outras causas modificativas da reprimenda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu SERGIO RICARDO MARTINS, brasileiro, solteiro, RG: MG8016344, CPF: 035.162.866-52, nascido em 04/10/1979, natural de Coromandel - MG, filho de SERGIO APARECIDO MARTINS e TEREZA MARIA GABRIEL MARTINS, com fundamento no artigo 155, caput e § 2º, do Código Penal, aplicando-lhe pena de 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação. Tendo em vista o tempo de prisão processual e com a concordância das partes, determina-se desde já a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, inclusive da pena pecuniária. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que renunciavam ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA